

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2026-◆◆◆◆◆-007
제 목 용역 입찰참가자격 제한 부적정
관계부서 ◆◆◆◆◆
조치부서 ◆◆◆◆◆
내 용

1. 업무개요

회사는 공공기관으로서 계약의 공정성과 투명성을 확보하기 위해, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙(재정경제부령)」, 「계약관리규정(회사 사규)」에 따라 계약업무를 수행하고 있다. 또한, 경쟁입찰 또는 전자공개수계약 시행 시 과도한 자격제한 기준 설정을 지양함으로써 신규업체에 문호를 개방하고, 공정경쟁과 동반성장 정책을 적극 추진하고 있다.

한편, 사업소에서 계약업무를 수행할 때는, 아래 [표 1]과 같이 사용부서(현장부서)의 조달청구, 구매요청부서(기술팀)의 검토 및 구매요청, 계약담당부서(총무팀)의 계약체결 절차를 거치고 있다.

[표 1] 사업소 계약업무 수행 절차

사용부서(현장부서)	구매요청부서(기술팀)	계약담당부서(총무팀)
· 각종 기술용역 및 공사를 시공하는 부서로서, <u>시공에 소요되는 품목 및 용역을 사용하기 위하여</u> 청구하고, 납품된 품목 및 용역을 인수하여 사용 및 관리를 수행하는 부서	· 각종 기술용역, 공사의 공정과 관리를 총괄하는 부서로서, 현장부서에서 청구된 각종 품목 및 용역에 대해 소요의 필요성과 예산의 적정성 등을 판단하여 <u>계약담당</u> <u>부서에 구매를 요청하는 부서</u>	· 구매 요청된 각종 품목, 용역에 대하여 회사의 제반규정과 절차에 따라 <u>계약업무를 담당하는 부서</u>

2. 판단기준

회사 사규 「계약관리규정」 제9조(일반경쟁 입찰참가자격 제한의 세부기준)에 따르면, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙(재정경제부령)」 제6조(계약의 방법) 제3항의 규정에 의한 일반경쟁입찰에 대해, 시공능력, 기술능력, 실적, 재무상태, 법인등기부상 본점소재지 등으로 입찰참가자격을 제한하는 세부기준은 재정경제부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」을 준용하도록 정하고 있다.

재정경제부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제5조(제한기준) 제1항 단서에 따르면, 추정가격¹⁾이 고시금액('25년 기준 2억 3천만 원)²⁾ 미만인 제조 또는 용역계약의 경우에는 실적으로 경쟁참가자의 자격을 제한하여서는 아니 된다.

또한, 공무담당자가 제한경쟁으로 계약을 의뢰할 때는, 회사 「계약관리 규정」 제112조(계약의뢰) 제1항에 따라 제한기준과 그 사유를 명시하여 계약을 의뢰하여야 하고, 계약담당자는 같은 규정 제113조(계약방법의 결정)에 따라 계약의뢰시 제출된 내용을 검토하여 계약방법을 결정하여야 한다.

따라서, ◆◆◆◆ 공무담당자와 계약담당자는 추정가격이 2억 3천만 원 미만인 용역의 입찰참가자격을 실적으로 제한하고자 하였다면, 관련 법령상 제한 기준에 부합하는지 먼저 확인해야 했다. 그리고 만약 법령상 제한 기준을 준수하지 못할 부득이한 사유가 있었다면, 객관적인 근거를 바탕으로 필요한 제한인지, 과도한 제한이 아닌지를 검토하고, 이를 계약심의위원회 부의안건에 반영하여 계약방법을 결정해야 했다.

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조(추정가격의 산정)에 의거, 예정가격 결정 전에 관급자재와 부가세 등을 제외하여 대략적인 규모를 산정한 가격

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 기획재정부장관이 정하는 고시금액」(기획재정부고시 제2024-42호)

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆는 감사대상기간 중 ‘’25년 가스터빈(S1U) 교체공사’를 수행하기 위해, GT Lifting Device 장비를 임차하면서 아래 [표 2]와 같이 유찰수의 계약을 체결하였다.

[표 2] ◆◆◆◆◆ 용역 입찰참가자격 제한 부적정 내역
(금액 단위 : 천 원, 부가세 별도)

용역명	계약일	용역기간	용역계약 개요			수의계약 사유
			계약방법	계약상대자	계약금액	
GT Lifting Device 임차 용역	'25.03.11.	'25.03.15. ~ 04.15.	유찰수의	□□□● ●●●(주)	180,000	① 원공고 단독 참가업체 ② 최근 5년간 동일 설비 330ton 이상의 GT Lifting Device 임대 실적 보유

자료 : 감사대상부서(◆◆◆◆◆) 제출자료 재구성

상기 용역계약 추진 과정에서, ◆◆◆◆◆ 공무담당자(▶▶▶)는 해당 임차 용역의 추정가격이 2억 2천만 원으로 고시금액 미만임에도, 입찰참가자격을 ‘국내 동일 규모 약 360ton 이상의 Turbine Lifting 공사수행 실적’으로 제한하여 계약을 의뢰하였다. 그리고 계약담당자는 제’25-2차 사업소 계약 심의위원회에 해당 용역의 계약방법 결정 안건을 부의하면서, 관련 법령상 기준 등에 대한 검토 없이, 부의안건에 해당 용역 입찰참가자격을 ‘최근 5년간 360ton 이상의 Turbine Lifting Device 임대실적 보유 업체’로 기재하였고, 심의 결과 원안대로 가결되었다. 그리고 해당 입찰공고 결과, 아래 [표 3]과 같이 두 차례에 걸쳐 유찰되었다.

[표 3] ◆◆◆◆◆ 용역 입찰참가자격 제한 부적정 내역

구 분	계약방법	공고일자	공고번호	입찰참가업체	유찰사유
원공고	제한경쟁 (적격심사 낙찰제)	'25.02.26.	○○○○○○00140	▼◆▼▼◆▼▼(주)	단독 입찰참가 (보유 실적 부적격)
재공고		'25.03.04.	○○○○○○00143	-	입찰참가자 없음

자료 : 감사대상부서(◆◆◆◆◆) 제출자료 재구성

또한, 계약담당자(◇▼▼)는 위의 두 차례 유찰 이후, 동일 설비 실적을 보유하고 있음을 사유로, 원공고에 단독으로 참가한 업체(▼◇▼▼◇▼▼)와 수의계약을 체결하였다. 그러나, 해당 업체가 보유한 실적은 동일 설비 ‘333ton’ GT Lifting Device 임대 실적으로, 당초의 입찰참가자격인 ‘360ton 이상’에 미달하여, 그러한 실적 제한이 필수조건은 아니었음이 확인되었다.

이와 관련하여, 공무담당자는 공사를 원활히 수행하기 위해, 교체 대상 설비(SIU GT)의 무게에 따라 ‘360ton 이상’의 실적으로 제한하였다고 진술하였다. 그리고 계약담당자는 관련 규정에 대한 숙지가 미흡하여 업무 처리가 부적정했다고 진술하였다.

상기 확인된 바에 따라, 용역계약 입찰참가자격 제한에 대한 검토를 소홀히 한 담당자에게 주의 조치하고, 교육을 시행하여 향후 동일·유사 사례가 발생하지 않도록 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견

◆◆◆◆◆는 업무담당자의 관련 규정 및 절차에 대한 숙지가 미흡하여 해당 용역의 계약방법 결정이 부적정했음을 인정하였고, 향후 재발방지를 위해 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆장은

- ① 용역 계약방법 결정 과정에서 입찰참가자격 제한에 대해 법령상 기준 등 검토를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	관리기간	귀책사유	조치
◆◆◆◆◆	대리	◇▼▼	사업소계약	'23.09.01. ~ 현재	용역 입찰참가자격 제한 부적정	주의
◆◆◆◆◆	대리	▶▶▶	사업소공무관리	'23.09.04. ~ 현재		주의